

Số: /TTr-SCT

Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu
phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được sửa đổi tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương “*Đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:*

Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.”

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương được sửa đổi tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: “Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với: “a) Cơ sở sản xuất các sản

phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”.

2. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu năm 2025, chính quyền 02 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 do đó chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025. Tuy nhiên, theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, có nội dung quy định phân cấp cho UBND các huyện, thành phố.

Do đó để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) thì việc tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu để phân cấp lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu; phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương cho UBND xã, phường để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

2. Quan điểm xây dựng dự thảo

- Việc tham mưu xây dựng Quyết định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.
- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với thực tế tại địa phương.
- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.
- Nội dung sửa đổi đảm bảo theo quy định về an toàn thực phẩm, chính quyền 2 cấp.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Công văn số 3105/UBND-TH ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện xử lý đối với văn bản

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung chịu tác động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 1933/TTr-SCT ngày 25/7/2025.

Ngày..., Sở Công Thương đã ban hành Công văn số... về việc lấy ý kiến tham gia góp ý đối với hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu gửi các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan; đồng thời đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu tại địa chỉ <https://laichau.gov.vn> và mục “GÓP Ý DỰ THẢO” trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ <http://sct.laichau.gov.vn> để lấy ý kiến tham gia theo quy định. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia bằng văn bản của ... cơ quan, đơn vị liên quan (trong đó... cơ quan, đơn vị nhất trí với hồ sơ dự thảo, ... cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia đề nghị chỉnh sửa nội dung dự thảo). Sở Công Thương đã tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo.

Ngày..., Sở Công Thương đã ban hành Công văn số.... gửi Sở Tư pháp về việc đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đối với hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày..., Sở Công Thương nhận được Báo cáo thẩm định số.... của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo hồ sơ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương đã báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số... ngày...

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

1.2. Đối tượng áp dụng

Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Bộ cục dự thảo văn bản

Quyết định dự kiến gồm 03 Điều, cụ thể:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điều 3. Điều khoản thi hành

3. Nội dung cơ bản

- Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương, gồm:

- + Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định.
- + Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.
- + Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.
- + Cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

- Bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:

“5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.”

- Bổ sung khoản 2a Điều 4 như sau:

“2a. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được phân cấp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.”

Trên đây là Tờ trình về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo:

1. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

3. Báo cáo của Sở Công Thương về tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

4. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.

5. Báo cáo của Sở Công Thương về tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

GIÁM ĐỐC

Vương Thế Mẫn